

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1598/2530

นางกุ้ย ชมภูภาณ

โจทก์

อธิบดีกรมแรงงาน กับพวก

จำเลย

อธิบดีกรมแรงงาน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เป็นการอุทธรณ์ดุลพินิจศาลในการรับฟังพยาน เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการรับฟังพยานแต่อย่างใด แต่จำเลยอุทธรณ์ในข้อกฎหมายว่า การตายของผู้ตายไม่เป็นการประสบนันตรายเนื่องจากการทำงานให้จำเลยที่ 2 นายจ้าง ตามความหมายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่16 เมษายน 2515 ข้อ 2 โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมแรงงานที่ 8/2530 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทน ลงวันที่24 มีนาคม 2530 แล้วให้จำเลยที่ 2 จ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์และผู้มีสิทธิเป็นรายเดือนเดือนละ 3,834 บาท มีกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2529 เป็นต้นไป

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว (อันดับ 64,63)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ตายหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อยและช่องเดินโลหิตของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจแคบกว่าปกติเล็กน้อย แต่ถ้าผู้ตายอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ออกกำลังกายจะไม่ถึงแก่ความตาย การที่ผู้ตายทำงานให้จำเลยที่ 2 ดังกล่าวมาแล้วแล้วมีอาการเสียดหน้าอกและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาจึงเป็นการตายเนื่องจากการทำงานให้แก่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นนายจ้าง ดังนั้น ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าลักษณะการทำงานของผู้ตายเบากว่านายสมศักดิ์สภาพการทำงานที่ผู้ตายทำไม่เป็นมูลให้เกิดโรคหัวใจและเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้การที่ผู้ตายอาเจียร มาก่อนมาทำงานแสดงว่าผู้ตายมีอาการไม่สบายมาก่อนที่จะทำงานในวันเกิดเหตุผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยฉับพลัน เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ มิใช่เป็นการตายเนื่องจากการทำงานให้จำเลยที่ 2 จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะเหตุใด เพื่อจะนำไปสู่ข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นอ้างถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ตายหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อยและช่องเดินโลหิตของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจแคบกว่าปกติเล็กน้อย แต่ถ้าผู้ตายอยู่เฉย ๆ ไม่ได้

ออกกำลังกายจะไม่ถึงแก่ความตาย การที่ผู้ตายทำงานให้จำเลยที่ 2 ดังกล่าวมาแล้ว
แล้วมีอาการเสียดหน้าอกและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาจึงเป็นการตายเนื่องจากการ
การทำงานให้แก่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นนายจ้าง ดังนั้น ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าลักษณะการ
ทำงานของผู้ตายเบากว่านายสมศักดิ์สภาพการทำงานที่ผู้ตายทำไม่เป็นมูลให้เกิดโรค
หัวใจและเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้การที่ผู้ตายอาเจียร มาก่อนมาทำงาน
แสดงว่าผู้ตายมีอาการไม่สบายมาก่อนที่จะทำงานในวันเกิดเหตุผู้ตายถึงแก่ความตาย
ด้วยสาเหตุกล้ำเนื้อหัวใจตายโดยฉับพลัน เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ มิใช่เป็นการ
ตายเนื่องจากการทำงานให้จำเลยที่ 2 จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ตาย
ถึงแก่ความตายเพราะเหตุใด เพื่อจะนำไปสู่ข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นอ้างถือว่าเป็น
เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ